114年司法官律師考試 - 法律倫理（1301）

114年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
114年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理法律倫理部分（第61-75題）

第1題（原第61題）

關於道德、法律及倫理性質之敘述，下列何者正確？

(A) 道德、法律及倫理，皆應形諸明文規定，才能具有社會行為之拘束力
(B) 甲法官夜間駕車行經鄉村道路，發現陌生機車騎士倒臥路旁，但因擔心誤會被控肇事，因此並未停車救助。甲法官不僅道德有損，倫理有違，如因不作為而導致騎士死亡，即應承擔法律責任
(C) 乙法官與丙律師兩人為大學同學，有感於法學教育與實務應用之落差，共同投資設立「法律實務教育訓練中心」提供課程講授，以合理學費招收有志學習法律以提昇職場競爭力之上班族。上述舉措符合道德標準、法律規定及倫理價值
(D) 道德即是人性尊嚴的本質，但標準及內涵可能因人而異。法律則是最低的道德標準，所有人都必須遵守的義務。倫理乃是社會群體基於某些特殊屬性，共同形成的價值規範

答案：(D)

第2題（原第62題）

甲檢察官因未接受檢察長不應起訴之書面命令，自行起訴，遭檢察長移送評鑑。關於檢察一體及檢察官職權之行使，下列敘述何者正確？

(A) 因為檢察一體，檢察官並無任何獨立辦案之空間，檢察長之命令，檢察官一定要遵守
(B) 檢察官收到檢察長之書面指揮監督命令，檢察官不同意時，得以書面敘明理由，請求檢察長行使職務移轉權
(C) 檢察官與法官同屬司法官，故享有與法官完全相同之獨立保障，可自行決定是否起訴
(D) 檢察官可以獨立行使職權，但基於檢察一體，如法律意見與檢察長不同，應遭受懲戒

答案：(B)

第3題（原第63題）

甲法官在審理A與B（外國籍）間之感情及債務糾紛所引發之刑事詐欺案件時，不認同B態度輕佻，於審理中糾正斥責：「你們外國人就是想賺錢」、「你們都來臺灣騙臺灣人的錢」、「你以為我們臺灣啊是隨便你這樣子的喔！」、「你對我們臺灣這個社會有什麼幫助啊！蛤？」等語。下列何者不是甲法官所違反法官倫理規範之內容？

(A) 法官執行職務，應保持公正、客觀、中立，不得有損及人民對司法信賴之行為
(B) 法官不得因性別、種族、地域、宗教、國籍、年齡而有差別待遇行為
(C) 法官應維持法庭莊嚴，不得對在庭之人辱罵、無理之責備或有其他損其尊嚴之行為
(D) 法官對於繫屬中或即將繫屬之案件，不得公開發表可能影響裁判或程序公正之言論

答案：(D)

第4題（原第64題）

關於法官參與集會、結社等活動，下列敘述何者正確？

(A) 集會、結社係憲法保障之基本人權，法官亦屬公民，不受任何限制
(B) 法官不得為無黨籍候選人之募款餐會從事募款
(C) 法官不得成為大學校友會會員
(D) 法官不得成為救援流浪動物協會會員

答案：(B)

第5題（原第65題）

下列情形，何者不違反法官倫理規範？

(A) 甲法官審理某政治人物貪污案，判決公布後許多新聞媒體認為量刑過輕，連日批評已造成法院不堪其擾。甲法官為維護司法獨立形象，上政論節目表明立場，與現場來賓辯論
(B) 乙法官在某件合議審判案件擔任受命法官，評議時與審判長丙對法律意見不同，雖陪席法官丁表示與丙意見相同。乙仍堅持應再開辯論，否則判決書應改由審判長撰寫
(C) 戊法官審理一件民事賠償案件，該案原告訴狀理由有明顯瑕疵，但被告因未委任律師而未能提出有效抗辯，戊乃私下打電話給被告建議其可提出某等攻擊防禦方法
(D) 己法官經任職法院同意在某大學兼課每週2小時，並經常利用週末參與法律座談會或演講

答案：(D)

第6題（原第66題）

甲律師受僱於A律師事務所，即將離職。甲的行為，下列何者不違反律師倫理？

(A) 通知自己所承辦案件客戶，告知其即將離職，並檢附A事務所內接手律師的連絡資訊
(B) 通知A事務所全部客戶，告知其即將離職，到下一個單位任職，有案件歡迎聯繫委託
(C) 通知自己承辦案件的客戶，表明自己最熟悉該案件，促請其轉委託自己承辦
(D) 離職後，未知會 A 事務所，逕行通知其在 A 事務所時所承辦案件的客戶，歡迎他們諮詢與前案相關的問題

答案：(A)

第7題（原第67題）

法官甲於審理案件時，當庭於被告A及其辯護律師乙面前，向被告A說：「……選任律師要小心，有些律師到處在外招搖撞騙，沒學問也沒時間研究案情，告的辯的一塌糊塗……；像這個辯護狀雖然有律師具名，一點也不像律師寫的……」。針對法官甲之行為，下列敘述何者正確？

(A) 法官甲當庭的言行，僅為善意提醒，有助於當事人慎選律師，沒有違反法官倫理
(B) 法官甲當庭的言行，並不至於損及律師的尊嚴，沒有違反法官倫理
(C) 法官甲對律師的意見，應私下告知當事人，不可在法庭上講
(D) 法官甲當庭的言行不當，有違法官倫理

答案：(D)

第8題（原第68題）

甲檢察官與乙律師是好朋友，乙邀請甲投資房地產。甲因資金不足，乙表示可以借貸新臺幣500萬元給甲。關於甲之行為，下列敘述何者正確？

(A) 因借貸契約屬私法自治，只要甲未因償還借款而貪污，其行為並未違反檢察官倫理規範
(B) 因為甲為檢察官，基於倫理規範，甲不應為任何商業投資行為，避免受到輿論批評
(C) 因為甲為檢察官，甲不應與擔任律師的乙有金錢借貸關係，以避免損害司法公正形象
(D) 因甲、乙為好友，甲向乙借款並無不當。重點是甲應該依據借貸契約規定，準時還錢

答案：(C)

第9題（原第69題）

檢察官為避免違反檢察官倫理規範，不得兼任或擔任下列何種職務或工作？

(A) 兼任財團法人法律扶助基金會各地分會的審查委員會委員
(B) 兼任私立大學董事會的監察人
(C) 應邀擔任私立高中開學典禮的法治宣講講座
(D) 擔任法務部移送懲戒法院審理案件之代理人

答案：(B)

第10題（原第70題）

律師下列之行為，何者不違反律師倫理規範？

(A) 在民事訴訟中提出對造當事人聲請傳訊之證人有偽證之前科，並主張該證人之證詞完全不具可信度
(B) 於受A公司監察人委任到A公司查帳時，因認為A公司之職員甲不配合，對甲稱：「因你不配合，我會告你，我事務所做別的不會，做毀滅性的東西很會」
(C) 為蒐集證據以供談判破裂時訴訟使用，與對造當事人協調和解意願與條件時私下錄音，未告知對造當事人
(D) 與原不認識且初次到事務所諮詢的當事人，在諮詢後利用當事人的無助心理狀態下隨即在辦公室發生性行為

答案：(A)

第11題（原第71題）

甲律師受任為A撰寫遺囑並為遺囑的見證人。A死亡後其繼承人X、Y、Z對遺囑之真實性、內容及解釋有不同見解而進行民事訴訟。甲律師可否在訴訟中擔任X之代理人？

(A) 可以，但若甲律師在訴訟中充當證人時，必須據實陳述
(B) 可以，因為甲律師最瞭解遺囑的來龍去脈，有助於真實發現
(C) 不可以，除非得到訴訟中所有當事人的同意
(D) 不可以，因為甲律師為A撰寫遺囑並為遺囑的見證人，依法即不得再擔任該訟爭性事件之代理人

答案：(C)

第12題（原第72題）

甲律師擔任 A 公司法律顧問。A 公司對外都宣稱公司所擁有的核心專利是由老板 B 親自設計，但甲擔任顧問處理相關侵害專利權糾紛，因而得知實際上是由C所設計。現在該專利權已經過期，甲也不再擔任A公司顧問，而最近B、C相繼過世，社會上對該專利發明人究竟為誰多有傳聞，記者想要訪問甲，甲律師對該專利發明人為誰的情事，是否還負有保密義務？

(A) 沒有，甲已經不再是公司的顧問，對於因擔任公司顧問而得知的情事已經不負保密義務
(B) 沒有，該專利都已經過期，與該專利有關的設計事務當然也不再受保密義務約束
(C) 有，但B、C如果僅有一人死亡，甲就不負保密義務
(D) 有，律師的保密義務會一直存在，只要該秘密之情事沒有公開，律師都還是負保密義務

答案：(D)

第13題（原第73題）

甲擔任臺灣臺北地方法院法官，其子乙先在臺灣彰化地方法院擔任司法替代役，1年服役期滿，即至臺灣基隆地方法院任職法官助理。任職滿3個月時，乙考上律師。乙考上律師屆滿1年，甲也立即離職轉任律師，同時與乙共同開設律師事務所。下列何者未違反律師法或律師倫理規範？

(A) 甲在臺灣臺北地方法院曾經審理之某案件，該案件被告上訴二審時委託甲擔任辯護人
(B) 在臺灣彰化地方法院提起家事訴訟事件的當事人，委託乙擔任訴訟代理人
(C) 開設事務所當天，在臺灣臺北地方法院提起訴訟之刑事案件當事人，委託甲擔任辯護人
(D) 乙在臺灣基隆地方法院協助法官處理的某民事事件，該案件當事人上訴二審時委任乙擔任訴訟代理人

答案：(B)

第14題（原第74題）

甲律師和 A 代書是多年好友，甲律師的客戶如果有不動產登記案件，甲律師都介紹給 A 代書，A 代書的客戶如果有訴訟案件，A代書也都引介給甲律師。對於每一個A代書引介來的案件，甲律師都回饋A代書引介案件的費用。甲律師的回饋行為有無違反律師倫理規範的規定？

(A) 違反，律師不能對引介案件的人支付報酬
(B) 沒有違反，因為雙方本來就有業務合作的關係
(C) 如果雙方互相在引介案件時都有支付回饋金就沒有違反，如果只有單方面有支付就不可以
(D) 必須雙方先簽定互相引介案件條件對等的合作協定才沒有違反，否則就違反律師倫理規範的要求

答案：(A)

第15題（原第75題）

甲律師和當事人A初步商談案情之後，甲查閱相關法令及實務見解，判斷該訴訟案件應會勝訴，A問甲該案件會不會勝訴，甲應如何回應始符合法律倫理的要求？

(A) 甲應向A擔保該案件將獲有利之結果，以取得信賴
(B) 甲應向A說明依現行的法律見解，初步判斷該案件對A有利，有勝訴機會
(C) 甲不可將法律意見告知A，以免A認為無委任專業律師之必要而不委任律師
(D) 甲可向A說明該訴訟案件對A不利，如果不委任律師，將會敗訴，以促請A委任甲

答案：(B)
